

火薬類取締法の一部を改正する法律の施行 について（次長通達）

（昭三六、一、一三 乙保発第二号・公）
（警察庁次長から各都道府県、各管区警察局長宛）
安委員会委員長

さきに、火薬類取締法の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第一四〇号）が公布され、火薬類取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（昭和三十五年政令第二七一号）により、きたる二月一日から施行されるのであるが、この施行については、火薬類取締法施行令の一部を改正する政令（昭和三十五年政令第二七二号）、火薬類取締法施行規則の一部を改正する通商産業省令（昭和三十五年通商産業省令第一二四号）および火薬類の運搬に関する総理府令（昭和三十五年総理府令第六十五号）がそれぞれ制定されたので、下記事項を了知のうえ、遺憾のないように運用されたい。

命によつて通達する。

記

一 改正の趣旨と運用の一般的留意事項

（一）法改正の趣旨

今次の法改正およびこれに伴う政令、省令の改正の要点ならびに新たに制定された火薬類の運搬に関する総理府令の要点については、別途詳細に通達されるところであるが、その趣旨とするところは、火薬類による事故がひん発する情勢にかんがみ、火薬類の取り扱いについての保安上の規制を強化するとともに、取り締まり監督態勢の整備を図り、火薬類による災害を防止し、もつて公共の安全を確保することを目的とするものである。

改正前の火薬類取締法により直接警察に認められていた権限は、事故発生時における犯罪捜査のための権限を除き、人の生命、身体または財産に対する危害を防止するために警察官が火薬庫等へ立ち入り、関係者に質問する権限、国家公安委員会または都道府県公安委員会が火薬類の製造許可等について通商産業大臣または都道府県知事から通報を受理する権限および事故発生時における警察官の届出の受理に限られていた。

しかるに、今回の改正により、警察は、火薬類の運搬の規制に関する事務を直接担当し、監督行政庁に対して公共の安全確保の見地から意見をのべ、または指図を要請する権限が付与され、これらの法律上の責務を果たすために必要な範囲で、都道府県公安委員会は、警察職員をして火薬類の製造所、保管場所、消費場所等に立ち入り、帳簿、物件の検査をはじめ、関係者に質問させる等の行政的権限が与えられた。

ここに、公共の安全と秩序の維持という警察本来の目的から、警察が火薬類の取り扱いの監督、規制に関与することとなり、危険物警察行政について新しい分野が開かれた。

（二）運用上の一般的留意事項

この改正は、災害を防止し、公共の安全を確保するために行なわれるもので、

いたずらに取り締まりを強化する趣旨ではないので、法の運用にあたつては、特に次の諸点に留意する必要がある。

ア 事故を防止し、公共の安全を確保するために火薬類を取り扱う者に対し、十分な措置を講ぜしめることが必要であるので、運用にあたつては、取り締まりよりも、法の履行を確保するための指導に特に留意すること。

イ 運搬の規制にあたつては、特に運搬計画の策定および運搬開始前の事故防止措置を主眼として、関係者の指導を行ない、かつ、適切な指示を行なうようにすること。

ウ 立入権の運用については、法自体の中にも犯罪捜査のために乱用することのないよう規定されているが、いやくもかかるそしりを受けることのないよう配慮すること。

エ 知事部局をはじめ関係者との連絡協調につとめること。

(本庁においても、運搬に関して港湾、駅の関係で運輸省との間に権限関係を明確にするための覚書を交換する予定である。)

オ 立ち入らないし措置の要請については、火薬類に対する技術的知識を必要とするので、取り締まり事務にたずさわる者に対しては、関係法規はもちろん火薬類の取り扱いに対する知識の修得と教養の徹底を期すること。

カ 立入権の行使ないし運搬の届け出の受理に関し、今後相当の事務量の増加を伴うことが予想されるので、担当者には適任者を選定し、合理的な人員の配置につとめること。

キ 法施行に伴う無用の混乱を防止するため、向後おおむね二カ月間は指導期間とし、法令の普及徹底と指導につとめるとともに、その間警察側の態勢を整備すること。

二 項目別の留意事項

(一) 立入検査の関係 (法第四十三条第二項)

ア 立入権は、法改正により、その範囲内容が拡大されたのに応じて、権限の行使をより慎重にするために立ち入りの主体が都道府県公安委員会となり、また、権限の内容の変化に応じて、警察官のみならず、警察技術職員も立ち入ることができるものとなつたこと。

イ この立入検査は、行政監督の手段としてのものであるから、警察官職務執行法第六条に該当する事態に対しては同条に基づき、当然警察官の判断により立ち入ることができるものであること。

ウ 立入検査の対象は、火薬類の取扱場所のすべてを包含し、検査物件は帳簿書類その他の物件に及ぶので、特に相手方の立場を尊重し、関係機関との連絡を十分とるとともに、具体的な立入検査にあたつては、事業者が行なう定期自主検査の機会を利用して行なう等の配慮をすること。

エ 都道府県公安委員会が立ち入りの主体となつたことに伴い、立ち入る者または場合について一般的な基準を定めて運用すること。

なお、運用の基準については、別に指示するところによること。

(二) 譲渡、譲受および消費の許可についての事前の意見の関係 (法第五十二条第一項)

ア 譲渡、譲受および消費の許可について都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聞く場合は、施行令第四条において規定されているが、特に第一項第二号の火薬類の消費が交通ひんばんな道路等において行なわれる場合、第三号の公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合については、あらかじめ知事部局と協定し、具体的な範囲を明確にして運用にあたること。

イ 意見を求められた場合は、十分に調査をしたうえすみやかに処理するとともに、煙火等の消費に伴つて当然とるべき整備措置等についても公共の安全の確保の見地から遺漏のないようにすること。

(三) 措置要請の関係 (法第五十二条第四項)

ア 通商産業大臣に対する措置要請は、施行令第六条の規定により、國家公安委員会が行なうことになつたので、措置を要請する必要を認めたときは、その旨を書面により國家公安委員会に申報すること。

イ 措置の要請ができる事項は、施行令第六条の規定により定められているが、措置要請事項として規定されていない事項についても、事故防止上必要なのは相互の連絡により善処することが法の趣旨であること。

ウ 具体的な措置の要請にあたつては、技術的な検討と判断を十分加えること。
エ 措置要請の結果とられた措置については、法第五十二条第二項の規定により、それぞれ通報されるので、とられた措置の結果について必ず確認しておくこと。

四 運搬関係

ア 運搬の届け出等（法第十九条）

(ア) 運搬の届け出義務者は、荷送人であつて、運送人を含まないが、具体的な運搬の計画策定等の利便を考慮し、運送人が荷送人の代理人として届け出をすることは、支障がないものとする（法第十九条第一項）。

(イ) 総理府令第二条第二項に規定する届け出の期間は、特別の事情がある場合は、事務に支障のない限り、荷送人の利便を図り、短縮しうる趣旨であること（総理府令第二条第二項）。

(ウ) 運搬の届け出は、具体的に運搬計画が定められるものについて受理し、施行令第三条の運搬に関する手数料は、届け出一件につき徴収すること（総理府令第二条第一項）。

(エ) 運搬計画表は、運搬の基礎となるものであるから、特に受理にあたつては、慎重に検討し、運行時間、積載数量等に無理のないようにさせるとともに、鉄道による到着駅以降の陸上運搬区間等の計画の確定し難い部分については、便宜の措置を認めること（総理府令第二条第一項）。

(オ) 運搬証明書には、運搬計画表を契印のうえ添付するものとし、運搬証明書の有効期間（法第十九条第四項によつて準用する法第十七条第六項）は、具体的に運搬に必要な期間とし、運搬計画表により判断しておおむね長期一か月以内で記入すること（法第十九条第四項、法第十七条第六項、総理府令第三条）。

(カ) 法第十九条第二項の規定により、都道府県公安委員会が行なう指示は、具体的な運搬にあたり、その運搬についての技術上の基準を定めることを意味するものであるから、指示にあたつては特にこのことを留意すること。なお、鉄道、船舶および航空機についての指示は行なわないこと。ただし、大量のものを輸送する場合に鉄道または船舶を利用するように指示することは支障がない。

(キ) 運搬開始後における運搬証明書の記載事項の変更および紛失等の取り扱いには、法律的には、運搬届けを受理した都道府県公安委員会に届け出なければならぬのであるが、便宜運搬途中の警察署長に届け出ることによりすみやかに運搬が継続できるようにあらかじめ関係者に対し指導すること。なお、この場合届け出を受けた警察署長は、必要があるときは、運搬証明書を発行した都道府県公安委員会に対し連絡をすること（総理府令第四条、第五条）。

(ク) A 他都道府県公安委員会に対する通知は、原則として一トン以上の数量のものを運搬する場合とし、通知を受けた都道府県公安委員会は、必要に応じ、通過地点等の関係警察署長に知らせる等の措置をとること。

なお、鉄道、船舶等による運搬については、通過地に対する通知は、行なわないこと（総理府令第九条）。

B 通知の方法は、別に指示するところにより電話によることを原則とすること。

C 以上のほか、通知については、運搬に関する指示との関係で別に指示するところによること。

イ 自動車、軽車両その他による運搬の技術上の基準（法第二十条第二項）

(ア) 外装および標示については、輸出または輸入の際の取り扱いについて、この基準により難い場合もあるので、特に支障のない限り、関係者の利便を考慮すること。

なお、標示のうち、外装を含む重量の標示は、標準重量を記載すれば足り、また販売業者が小量ずつを取り出すような場合は、そのつど標示を書きかえることを要しないこと（総理府令第十二条第二項）。

(イ) A 運搬方法中、見張人には、運転者の助手を充てても支障がないこと

（総理府令第十五条第一項第一号、第二号）。

B 運搬中の火薬類を一時保管する必要がある場合における取り扱いについては、特に港における船積みの際が多いと考えられるので、関係者と十分打ち合わせを行ない支障のないよう措置すること（総理府令第十五条第一項第六号）。

(ウ) 標識のうち、標示板および標旗の級の部分は「火薬」でもよいこととする。なお、火薬類を積載していない場合は、必ず標識とはずすよう指導すること（総理府令第十六条）。

(エ) アジ化鉛、ニトログリセリン、ニトログリコール等の通常運搬に適しないきわめて鋭敏な火薬類等については、仮に運搬の届け出があつても、これを行なわないように指示すること（法第十九条第二項、第二十条第二項）。

(オ) 総理府令第十八条に規定する荷送人および運送人に対する留意事項は、運搬途上における事故防止上重要な事故であるから関係者に対し特に協力を求めること（総理府令第十八条）。

ウ 自動車および軽車両に対する停止権等（法第四十五条の二）

法第四十五条の二に規定する警察官の停止権等は、通常総理府令による標識を掲げる自動車または軽車両に対して行なうことが考えられるが、標識を掲げないものであつても、火薬類を積載している自動車および軽車両については、すべてこれを行なうことができることはいうまでもないこと。

なお、停止させて検査を行なう場合には、場所の選定等事故防止について十分配慮すること。

エ 自動車および軽車両に対する緊急措置権（法第四十五条）

あらかじめ必要な手続を定め、書面を交付し、必要とすれば公示して行なうようにすること。